

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N.º EUIPO/2026/OP/0019

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

INVITACIÓN A LICITAR

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), (denominada a continuación «la Oficina»), tiene previsto adjudicar un máximo de 3 contratos marco con 3 contratistas para el procedimiento de contratación indicado.

Los documentos de contratación se componen de los siguientes anexos:

- Anexo I: Pliego de condiciones
- Anexo II: Especificaciones técnicas
- Anexo III: Borrador de contrato marco y [Condiciones generales de la Oficina](#)
- Anexo IV: Formulario de presentación estándar
- [Guía para licitadores](#)

Tenga en cuenta que cualquier referencia al Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 en los documentos de licitación debe entenderse como una referencia al Reglamento (UE, Euratom) 2024/2509, que regula las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.

Todos los documentos están disponibles en el portal Funding &Tenders (portal F&T) en el siguiente enlace¹:

<https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/c9561f09-afc5-40afb3d-2cbe553cecc0-CN?#anchorDocuments>

Los documentos se publican en español.

¹ La suscripción a la licitación a través del enlace indicado permite a los agentes económicos interesados recibir notificaciones por correo electrónico cuando se publiquen nuevos documentos o información. La suscripción es gratuita y no conlleva el compromiso de presentar ofertas.

1) EFECTOS JURÍDICOS DE LA LICITACIÓN

La presente invitación a licitar no es en modo alguno vinculante para la Oficina. La obligación contractual de la Oficina con el licitador adjudicatario comienza únicamente cuando ambas partes firman el contrato.

Mientras no se haya firmado el contrato, la Oficina podrá anular el procedimiento de contratación sin que los licitadores puedan exigir por ello ningún tipo de indemnización. Tal decisión deberá estar motivada y comunicarse a los licitadores.

Las ofertas seguirán siendo válidas durante un período de al menos **nueve (9) meses** desde la fecha de presentación de las ofertas, como indicado en el anuncio de licitación.

La presentación de una oferta implica la aceptación de las [Condiciones generales de la Oficina](#) y de todos los términos y condiciones establecidos en los documentos de la contratación y la renuncia por parte del operador económico a sus propias condiciones generales o particulares. La oferta presentada es vinculante para el adjudicatario durante toda la vigencia del contrato.

2) PRESENTACIÓN DE OFERTAS, PLAZO Y PROCEDIMIENTOS DE PRESENTACIÓN

Se invita a los operadores económicos interesados en el presente contrato a presentar una oferta en una de las lenguas oficiales de la Unión Europea.

3.1) Plazo y presentación

Las ofertas deberán presentarse a más tardar el **07.10.2026 a las 13.00 h (GMT+1)** exclusivamente a través del sistema de presentación electrónica (eSubmission) disponible en el enlace² del portal F&T arriba indicado.

Para presentar una oferta a través de eSubmission, los operadores económicos (cada uno de los miembros del grupo, en el caso de una oferta conjunta) deberán inscribirse en el [Registro de participantes](#) de la Comisión Europea: un registro en línea de las organizaciones que participan en las licitaciones o las convocatorias de propuestas de

² En la guía de referencia rápida para el uso de eSubmission se proporcionan instrucciones detalladas sobre la presentación de ofertas: <https://wikis.ec.europa.eu/display/FTPportal/Open+procedures> EN

Las especificaciones sobre los navegadores, los tipos de archivo y el tamaño de los documentos adjuntos compatibles, así como otros requisitos de sistema, figuran en el enlace siguiente: <https://wikis.ec.europa.eu/x/JJihAg>. En caso de experimentar problemas técnicos, le rogamos que contacte con el servicio de ayuda de eSubmission (los datos de contacto se indican en la guía de referencia rápida para el uso de eSubmission) con la mayor brevedad posible.

la UE. Al inscribirse, cada organización obtiene un código de identificación de participante (CIP, número de nueve dígitos) que actúa como su identificador único en el citado registro. Las instrucciones para crear un CIP se recogen en esta [página](#). Al preparar las ofertas en eSubmission, los operadores económicos inscritos con anterioridad en el registro de participantes deberán utilizar los CIP de los que ya dispongan.

Las ofertas presentadas de cualquier otra forma (por ejemplo, por correo electrónico o por carta) no se tendrán en cuenta.

El acuse de recibo generado por eSubmission, en el que se indican la fecha y la hora oficiales de la recepción de la oferta (sello de tiempo), es el documento que acredita la presentación de la oferta dentro del plazo establecido³. Las ofertas que se reciban después del plazo de recepción serán desestimadas.

Téngase en cuenta que no es posible presentar una oferta a través de e-Submission después del plazo de recepción de ofertas indicado en el anuncio de licitación o en el portal F&T. Para garantizar que las ofertas se presenten a tiempo, se invita a los licitadores a familiarizarse con el sistema y sus requisitos, en particular los formatos de archivo aceptados, con suficiente antelación.

Los licitadores deberán asegurarse de que las ofertas que presenten contengan toda la información y la documentación exigidas por la Oficina en el momento de la presentación, según lo establecido en los documentos de contratación.

Tras la presentación de una oferta, y antes de que venza el plazo para la recepción de ofertas, el licitador podrá retirar su oferta con carácter definitivo⁴ o retirarla y sustituirla por una nueva oferta⁵. eSubmission generará un justificante que acreditará la retirada.

No se tendrá en cuenta más de una oferta por licitador⁶. Si el mismo licitador presenta más de una oferta, ninguna de las cuales haya sido retirada de la forma descrita anteriormente, solo se tendrá en cuenta la última oferta. El licitador no podrá referirse a ofertas anteriormente presentadas para completar, aclarar o corregir su última oferta.

³ Si no obtiene el acuse de recibo en un plazo razonable tras presentar la oferta, le rogamos que contacte con el servicio de ayuda de eSubmission (los datos de contacto se indican en la guía de referencia rápida para el uso de eSubmission) con la mayor brevedad posible.

⁴ Las ofertas presentadas pueden retirarse directamente desde la sección «Procurement / My Submission(s)» (Contratación pública / Mis ofertas) del portal F&T. La guía de referencia rápida para el uso de eSubmission antes mencionada explica con detalle el procedimiento de retirada de ofertas.

⁵ Para presentar una nueva versión, el licitador deberá crear una nueva oferta en eSubmission e incluir toda la información y los documentos exigidos en los pliegos de la contratación, pese a que algunos de ellos ya se hubieran incluido en la oferta sustituida.

⁶ Salvo en el caso de que el pliego de condiciones permita variantes u ofertas múltiples por licitador.

3.2) Presentación de las ofertas

Las ofertas deberán ser perfectamente legibles para que no haya dudas sobre las palabras ni las cifras.

Los documentos que deben presentarse con la oferta en eSubmission figuran en el Anexo IV.

La oferta (primera página del anexo IV) deberá estar firmada por un representante autorizado del licitador.

La Oficina celebra los contratos y efectúa sus pagos en euros. Por tanto, todos los precios deberán expresarse en euros. Dado que la Oficina está exenta del pago de cualquier derecho o impuesto, los precios se indicarán SIN IMPUESTOS⁷.

Todos los costes que se contraigan en la elaboración y presentación de las ofertas correrán por cuenta de los licitadores y no se reembolsarán.

3.3) Contacto durante la fase de presentación (antes de la fecha límite de recepción de ofertas)

Los contactos entre la Oficina y los operadores económicos se prohíben durante el desarrollo del procedimiento, salvo con carácter excepcional, en las condiciones previstas en la presente invitación a licitar.

Prevía petición, la Oficina podrá proporcionar datos adicionales únicamente a efectos de aclarar algún aspecto relacionado con los documentos de contratación.

Las solicitudes de información adicional se formularán únicamente por escrito, a través del enlace del portal F&T antes mencionado, desde el apartado «Preguntas y respuestas», pulsando «Crear una pregunta» (para crear y presentar una pregunta es necesario registrarse en EU Login⁸).

⁷ La Oficina es una agencia de la Unión Europea con personalidad jurídica y que disfruta de las ventajas fiscales conferidas a las instituciones europeas por los Estados miembros de la Unión con arreglo a lo dispuesto en los artículos 3, 4 y 18 del Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea (n.º 7), incorporado como anexo al Tratado de Roma y que se aplica a la Oficina en virtud del artículo 144 del Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea. En virtud de dicho Protocolo, la Oficina estará exenta de todos los impuestos y gravámenes, incluido el impuesto sobre el valor añadido (IVA). En caso de duda sobre el régimen de IVA aplicable, el licitador deberá ponerse en contacto con las autoridades nacionales de su país para aclarar cómo se exime a la Unión Europea del pago de este impuesto.

⁸ EU Login es la puerta de acceso a diferentes servicios o sistemas de la Comisión Europea. Obtenga más información [aquí](#).

La solicitud de información adicional puede publicarse sin edición, por lo que los operadores económicos deben evitar revelar nombres de empresas u otros detalles que permitan la identificación de la entidad al presentar dichas solicitudes.

La Oficina no está obligada a contestar a las solicitudes de información adicional recibidas menos de seis días hábiles antes del plazo para la recepción de ofertas.

Por iniciativa propia, la Oficina podrá comunicar a todas las partes interesadas de cualquier error, inexactitud, imprecisión, omisión o defecto de redacción en el texto de los documentos de contratación.

Información importante Toda información adicional y las respuestas a las preguntas relacionadas con la presente licitación se publicarán en el enlace del portal F&T antes mencionado. Es responsabilidad del licitador comprobar las actualizaciones y modificaciones que se produzcan durante el plazo de presentación de ofertas.

3.4) VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA

El **17.09.2026 a las 11.00 h (GMT+1)**, se celebrará una visita *in situ* en las instalaciones de la Oficina sitas en la Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (España).

Podrán asistir un máximo de dos representantes por licitador. Por motivos organizativos y de seguridad, el licitador deberá facilitar los nombres completos e identificaciones o números de pasaporte de los representantes con al menos dos días hábiles de antelación a: procurement@euipo.europa.eu. Los representantes deberán firmar una hoja de asistencia.

Durante esta reunión no se podrán realizar preguntas. Todas las preguntas planteadas durante la reunión deberán realizarse a través del portal F&T, tal como se indica en el apartado 3.3.

4) APERTURA PÚBLICA DE PLICAS

Las plicas se abrirán en sesión virtual el **08.10.2026 a las 11.00 (GMT+1)**.

Los licitadores podrán solicitar su asistencia a la apertura de plicas enviando un correo electrónico al procurement@euipo.europa.eu tan pronto como sea posible y a más tardar tres horas antes del inicio previsto de la sesión de apertura. En la solicitud se incluirá el nombre y apellido(s) y la dirección de correo electrónico de su(s) representante(s), el nombre del licitador representado. Los representantes recibirán una invitación por correo electrónico con los detalles de la reunión e instrucciones sobre cómo asistir a la apertura de plicas.

La Oficina podrá denegar el acceso a la sesión de apertura virtual si no se facilitan los datos mencionados según lo dispuesto.

La parte pública de la sesión de apertura de plicas se limitará estrictamente a los siguientes aspectos:

- comprobación de que cada oferta se ha presentado con arreglo a los requisitos de presentación de la licitación;
- anuncio de las ofertas recibidas: se anunciarán los nombres de los licitadores (todos los miembros en caso de oferta conjunta);

En esta reunión no se divulgará información sobre el contenido de las ofertas, salvo el precio de la oferta en caso de que se aplique el método de adjudicación al precio más bajo o al coste más bajo.

Los licitadores que no estén presentes en la sesión de apertura podrán remitir una solicitud de información a procurement@euipo.europa.eu si desean recibir la información anunciada durante la sesión de apertura pública de plicas.

Una vez que la Oficina haya abierto las plicas, pasarán a ser de su propiedad y se tratarán de forma confidencial.

5) FASE DE EVALUACIÓN (tras la apertura de las ofertas)

Salvo en casos debidamente justificados, la Oficina se pondrá en contacto con los licitadores que no hayan proporcionado las pruebas o las declaraciones según lo establecido en los pliegos de la contratación para que faciliten la información que falte o aclaren determinados aspectos de los documentos justificativos.

La Oficina podrá corregir errores obvios de redacción en la oferta tras la previa confirmación de la corrección por parte del licitador.

Los licitadores deberán estar preparados para responder por escrito a tales solicitudes a efectos aclaratorios en un breve plazo que especificará la Oficina en la solicitud por correo electrónico. Las respuestas recibidas después del plazo indicado en la solicitud de aclaración no serán tenidas en cuenta.

Dicha información, aclaración o confirmación no modificará sustancialmente las condiciones de la oferta presentada en el plazo para la recepción de ofertas. Además:

- Los licitadores no modificarán su oferta ni añadirán ningún elemento nuevo a la misma (distinto de la documentación puramente administrativa). Por tanto, su respuesta deberá hacer referencia clara a la información pertinente que ya figure en su oferta.

- En lo que respecta a la propuesta financiera, los licitadores no añadirán ningún precio nuevo y se limitarán a explicarla basándose en elementos que ya figuren en su oferta, que deberán mencionarse explícitamente.

En caso de que los licitadores no cumplan estas instrucciones, las respuestas podrán omitirse y la Oficina podrá rechazar la oferta.

6) FASE DE ADJUDICACIÓN

La presentación de una oferta implica la aceptación de la recepción de la notificación del resultado del procedimiento por medios electrónicos.

A los licitadores se les notificará el resultado de este procedimiento de contratación por correo electrónico. La notificación se enviará a la dirección de correo electrónico del licitador (del apoderado del grupo, en caso de oferta conjunta) indicada en la aplicación de eSubmission (sección Información de contacto) cuando se presentó la oferta. La Oficina utilizará la misma dirección de correo electrónico para todas las demás comunicaciones con el licitador. Es responsabilidad del licitador proporcionar una dirección de correo electrónico válida y consultarla periódicamente. El envío de las cartas de notificación no crea ninguna relación contractual.

Se recuerda a los licitadores que el proceso de evaluación y adjudicación podrá prolongarse durante varias semanas o meses.

7) FASE DE CONTRATACIÓN

La relación contractual entre la Oficina y el licitador adjudicatario se registrará por un contrato marco múltiple.

Los licitadores deben tener plenamente en cuenta todo el conjunto de pliegos de contratación, en particular las disposiciones del proyecto de contrato, ya que este definirá y registrará la[s] relación[es] contractual[es] que se establezcan entre el órgano de contratación y el [los] adjudicatario[s]. Se prestará especial atención a las cláusulas que establezcan los derechos y obligaciones del contratista, en especial las relativas a los pagos, la ejecución del contrato, la confidencialidad y los controles y auditorías.

El contrato sólo entrará en vigor en la fecha en que lo firme la última parte contratante.

Cuando deba firmarse un documento, deberá utilizarse una firma manuscrita o, preferentemente, una firma electrónica cualificada acorde con la definición del [Reglamento \(UE\) n.º 910/2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior \(«Reglamento eIDAS»\)](#).

Se recomienda encarecidamente a los licitadores que firmen con un sistema de firma electrónica cualificada (QES) todos los documentos que requieran una firma, y que solo excepcionalmente firmen dichos documentos a mano, ya que las firmas manuscritas suponen una carga administrativa adicional tanto para el licitador como para la Oficina.

8) PROTECCIÓN DE DATOS

Todo dato personal recogido en el marco del presente procedimiento se tratará de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE. La Oficina tratará estos datos como se indica en la declaración de privacidad publicada en el sitio web de la Oficina (<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement>). Cualquier solicitud en relación con sus datos personales se dirigirá al responsable del tratamiento encargado de la convocatoria de licitación (FD.DataProtection@euipo.europa.eu). También puede consultar al responsable de la protección de datos de la Oficina (RPD) en DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.

Si el responsable del tratamiento de datos o el responsable de la protección de datos no responden debidamente a su consulta, puede presentar una reclamación al Supervisor Europeo de Protección de Datos en la dirección edps@edps.europa.eu.

Le agradecemos el interés mostrado en la Oficina.

Atentamente,

El Ordenador